

عقد تقديم خدمة فواتيرك للدفع الإلكتروني

انه في يوم : الموافق : 2026/ / كود العقد:

تم الاتفاق والتراضي بين كلاً من:-

الطرف الأول:

اسم الشركة:	فواتيرك للمدفوعات الالكترونية
سجل تجارى:	1312
مقرها الرئيسي:	192ش سامح جادو المنطقة السياحية السادسة الحى المتميز-6 اكتوبر
يمثلها فى التوقيع على هذا العقد:	وليد عبدالرحمن فرج
بصفته:	المدير التنفيذي

الطرف الثاني:

اسم السئول عن التعاقد:	
اسم الشركة / الشخص:	
مقرها الرئيسي:	
الرقم القومي:	
رقم التليفون:	
البريد الإلكتروني:	
بصفته:	صاحب النشاط
رابط الموقع او صفحة التواصل الاجتماعي	
طبيعة النشاط	

توقيع الطرف الثاني

توقيع الطرف الأول

تمهيد

حيث ان الطرف الاول قد طور خدمة فواتيرك للمدفوعات الالكترونية بغرض تسهيل الدفع ببطاقات الائتمان والمحافظ الالكترونية و عدة طرق أخرى للدفع الإلكتروني. وحيث ان الطرف الثاني يقوم بتقديم خدماته وبيع منتجاته عن طريق صفحة على الانترنت او برنامج إلكتروني او أى شكل اخر ويرغب في تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني على انظمتها ليتلقى بها المدفوعات من عملائه. وحيث ان الطرف الثاني قد اطلع ووافق على الشروط والأحكام الملحق بهذا العقد. فإنه قد اتفق الطرفان على الاستفادة من خبرات الطرف الأول والخدمات التي يقدمها حتى يتاح للطرف الثاني تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني من خلال بطاقات الائتمان وعده طرق أخرى بما يتوافق مع المعايير الدولية القوانين المصرية وسياسات البنك المركزي المصري وذلك مقابل مصاريف وعمولة يتلقاها الطرف الأول على كل حركة ناجحة. وفقا لشروط هذه الاتفاقية، سيقوم الطرف الاول بالجهود اللازمة تجاريا لتزويد الطرف الثاني بالخدمات وفقا لشروط مستوي الخدمة المرفقة بهذه الوثيقة. وكجزء من عملية التسجيل، سيحدد الطرف الثاني اسم المستخدم وكلمة مرور لحسابه في موقع فواتيرك، ويحتفظ الطرف الاول بالحق في رفض التسجيل إذا اتضح استخدام الخدمة في غير المقرر لها.

البند الأول: تكلفة الخدمة

1. تكلفة الخدمات المقدمة :

التكلفة	طريقة الدفع
2.5% + 2 جنيه لكل معاملة من خلال (فيزا – ماستر كارد – ميزه - المحافظ الالكترونيه – فوري – امان – مصارى – Apple Pay) من داخل جمهوريه مصر العربية 2.5% + 2 جنيه لكل معاملة من خلال (فيزا – ماستر كارد – Apple Pay) من خارج جمهوريه مصر العربية	جميع خدمات منصة فواتيرك للمدفوعات الالكترونيه من داخل جمهوريه مصر العربيه المفعلة على الموقع الإلكتروني او تطبيقات الهاتف المحمول

البند الثاني: القيود والمسؤوليات للطرفين

1. يتعهد الطرف الثاني و يضمن بانه لن يستخدم الخدمات المقدمة الا بما يتوافق مع سياسات الطرف الاول مقدم الخدمة المرفقة "الشروط والاحكام" (وجميع القوانين واللوائح السارية) و يمكن تعديل هذه الشروط و الاحكام بملحق لهذا العقد يوقعه الطرفان.
2. يتحمل كل طرف الضرائب والرسوم المستحقة عليه وفقاً لمركزه القانوني في تنفيذ هذا العقد، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – ضريبة الدخل والضريبة المستقطعة (ضريبة المنبع).
وتُعد جميع العمولات والمبالغ المالية المنصوص عليها في هذا العقد غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، وتُضاف هذه الضريبة، في حال استحقاقها، إلى العمولات المقررة في العقد، وتُحصّل من التاجر وفقاً للتشريعات الضريبية المعمول بها.
3. يحق للطرف الاول استقطاع نسبة عمولة ثابتة كما هو موضح بالبند الأول علي جميع أنواع المنتجات التي سيتعامل بها الطرف الثاني مقابل تأدية خدمات التحصيل و الايداع الواردة بهذا العقد من كافة المبالغ المحصلة لحساب الطرف الثاني عن طريق الطرف الاول.
4. وافق الطرف الاول على تقديم خدمات الفوترة لصالح الطرف الثاني – القابل لذلك - وذلك عن نظام الفوترة المقدم

من خلال موقع فواتيرك "fawaterk.com" وفقا لشروط وأحكام هذا العقد.

5. يتعهد الطرف الاول بتحويل ارصدة الطرف الثاني للحساب البنكي الذي تم اضافته على حساب الطرف الثاني في موقع فواتيرك وباستخدام حساب الطرف الثاني على موقع فواتيرك ويتم التحويل بشرط مرور 2 ايام عمل على تاريخ دفع العملية في حالة الدفع بالبطاقات البنكية او المحافظ الالكترونية او عن طريق ماكينات الدفع مع الاحتفاظ في الحق بالتخلف على اى عملية تكون محل نزاع او شكوى من البنك او صاحب البطاقة او اى طرف ثالث لحين التحقق من تفاصيلها.

6. يتعهد الطرف الثاني برد اى مبلغ تم تحصيله عن عملية تم الشكوى عليها من قبل عملائه و تم تحصيل المبلغ في حسابه من قبل الطرف الاول او من يمثلها كأن تتم الشكوى من قبل صاحب البطاقة او البنك المصدر لها او البنك المستقبل للاموال او اى طرف ثالث و ذلك طبقا لسياسة الطرف الثاني وبعد التأكد من شكوى الطرف الثالث و احقيته في استرجاع الاموال المدفوعة.

7. التحذيرات: اتفق الطرفان علي ان خرق أي من التحذيرات التالية من قبل الطرف الثاني يعد خرقا لبنود التعاقد وتنتج علي إثرها الانهاء الفوري للتعاقد دون سابق إنذار مع الاستناد لشروط واحكام استخدام الخدمة الموجودة علي موقع فواتيرك الرسمي:

- عدم إضافة اية عمولات أو مصاريف إضافية علي الأسعار المعلنة لعملاء الطرف الثاني نتيجة استخدام أي من وسائل الدفع الالكتروني.

- عدم استخدام البرنامج لسداد أي مديونية بطاقة اخري.

- عدم استخدام البرنامج مقابل صرف قيمه العملية نقدا او تسهيل الفلوس.

- ممنوع منعاً باتاً استخدام خدمات موقع فواتيرك في تجارة أي من الاغراض التالية :

- الاسلحة بجميع أنواعها واشكالها .
- المخدرات وأدوية الجدول التي لا تصرف إلا تحت اشراف الطبيب.
- القمار والمراهنات واليانصيب والمنتجات والمواد المنافية للأداب العامة أو التي تخدش الحياء والتي يجرمها القانون المصري.
- تجارة الأعضاء البشرية والمنتجات الصحية غير المشروعة.
- المجوهرات الباهظة الثمن مثل الذهب او الفضة او الأحجار الكريمة.
- استخدام العلامات التجارية المقلدة أو المزيفة أو المسروقة.
- بيع منتجات التبغ والتدخين خارج نطاق جمهورية مصر العربية.
- التحميل غير المشروع للبرمجيات ومواد الحساب الالي من برامج وأفلام وموسيقى والعبابالخ.
- المحافظ الرقيمة أو نقل أو تحويل النقود الكترونيا من صورة الي أخرى.
- المعاملات التي تتم لأغراض سياسة سوءا داخلية او خارجية.

7 . يوافق الطرف الثاني على أن بان جميع المراسلات التي قد ترد إلى مقدم الخدمة من قبل مؤسستي فيزا أو ماستر كارد و أو ميزا/أو البنوك المصرية أو البنوك الخارجية، بشأن أي عملية تعد ذات حجية ولا يجوز الشك في صحتها من قبل الطرف الثاني.

البند الثالث: التزامات الطرف الثاني:

1. يلتزم الطرف الثاني بتزويد مقدم الخدمة بكافة المستندات والمعلومات التي يطلبها الطرف الاول من وقت لآخر لتقديم خدماته بشكل فعال.

2. يلتزم الطرف الثاني بالحصول علي كافة الموافقات التي تتعلق بنشاط عمله دون ادنى مسؤولية على الطرف الأول في ذلك.
 3. يقر الطرف الثاني بأن له الأهلية القانونية والتعاقدية اللازمة لإبرام هذا العقد وأنه لا يوجد مانع قانوني أو إجرائي يمنع العميل من بيع السلع او الخدمات المزعم بيعها على موقعه الإلكتروني.
 4. لا يتحمل الطرف الأول مسؤولية الخدمات التي يقدمها الطرف الثاني من خلال استخدام خدمات الطرف الأول.
 5. يضمن الطرف الثاني ويتعهد بتعويض موقع فواتيرك عن أي مطالبة من مشتريين الخدمة الخاصة به قد تقام ضد مقدم الخدمة لأي سبب من إهمال أو تقصير ويتعهد الطرف الثاني بالحلول محل الطرف الأول وإبرائه من أي من تلك المطالبات.
 6. يلتزم الطرف الثاني ان يراعي كافة القوانين والانظمة المطبقة فيما يتعلق بمكافحة غسيل الاموال ومنع التعامل مع الاشخاص المتورطين في غسيل الاموال والاحتيال الافتراضي والجرائم المالية الأخرى بما في ذلك تمويل الارهاب.
 7. الحسابات البنكية الخاصة بالطرف الثاني و حمايته للحساب الخاص به مسؤوليته دون غيره و لا يحق للطرف الثاني الرجوع على الطرف الأول باي مسؤولية او تعويض في حالة اي تلاعب في ارقام الحسابات التي يتم توكيدها من قبل الطرف الثاني من حسابه الخاص على موقع فواتيرك. لذلك نوصي بالحفاظ على اسم المستخدم و كلمة المرور و الايميل الخاص بالطرف الثاني لانه هو وحده المسؤول عن تغيير البنك الذي يتم ايداع المبالغ فيه من قبل الطرف الأول.
 8. اتفق الطرفان علي اعتماد الطرف الثاني علي قنوات وخدمات الطرف الاول كشريك في تقديم خدمات التحصيل والسداد علي ان يكون للطرف الاول الحق في الانهاء الفوري للتعاقد اذا ثبت وجود اي مخالفه من الطرف الثاني علي استخدام خدمات الطرف الاول .
 9. يلتزم الطرف الثاني بالاحتفاظ الفواتير الدالة على بيع السلعة او تقديم الخدمة الخاصة بالمعاملة وفقاً لأحكام القانون، وموافاة مقدم الخدمة بها حين طلبها خلال اسبوع من مطالبه مقدم الخدمة. ٦-٢ يلتزم الطرف الثاني بعدم استخدام وسائل التحصيل الإلكترونية المقدمة من خلال مقدم الخدمة صرف مقابل نقدي لعملائه.
 10. يلتزم الطرف الثاني بعدم تخزين أو حتى الاطلاع على أرقام البطاقات المستخدمة تتألف من ١٦ رقم) من قبل عملائه عند دخولهم على الموقع الإلكتروني أو المواقع التجارية الخاصة او عبر أي خدمة أخرى مقدمة من فواتيرك للطرف الثاني وفي حالة مخالفة الطرف الثاني لذلك يتحمل المسؤولية الكاملة لتعويض هذا الضرر.
 11. في حالة تغيير النشاط أو الموقع الإلكتروني او استحداث خدمات اخرى جديدة من قبل الطرف الثاني لابد من إبلاغ مقدم الخدمة مسبقاً.يجوز لمقدم الخدمة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب المسؤولية القانونية (بما في ذلك وقف الخدمة المقدمة بفسخ هذا العقد.
 12. يلتزم الطرف الثاني بعدم استخدام سبل التحصيل الإلكتروني المقدمة من مقدم الخدمة موضوع العقد في غير الأغراض المخصصة التي تمثل النشاط الأساسي للطرف الثاني.
- أي إخلال بالالتزامات المنصوص عليها من قبل الطرف الثاني او أحد تابعيه أو موظفيه قد يترتب عليها مخالفة أو شبه مخالفة للقانون المصري من قبل الطرف الثاني يحق لمقدم الخدمة إنهاء هذا العقد دون الحاجة إلى اذار أو الحصول على حكم قضائي مع التزام الطرف الثاني بتعويض مقدم الخدمة عن أي ضرر وفقاً لأحكام القانون.

البند الرابع : شروط عامه:

1. من المعلوم والمتفق عليه للطرفين أن البنك المركزي واو الهيئة العامة للرقابة المالية و/او المجلس القومي للمدفوعات، قد يصدروا شروط أو إجراءات رقابية، من حين لآخر تنظم او تفرض شروط على العلاقة التعاقدية بين أطراف هذا العقد وبناء على ذلك يقر الطرفان بموافقتهم على أن تلك الشروط سوف تسري بصفة تلقائية فور صدورها على هذا العقد.
2. يلتزم الطرف الثاني وجود سياسة واضحة خاصة بعمليات الاسترجاع الخدمات أو السلع المؤداة في صفحة شراء العميل على أن يوافق عليها العميل قبل عملية الدفع الالكتروني بالإضافة الى وجود سياسة واضحة خاصة بتسليم المنتجات وقت وصولها و دليل استلام العميل للخدمة أو السلعة.
3. يلتزم الطرف الثاني بالاحتفاظ بإشعارات البيع لمدة ستة (6) أشهر من تاريخ كل عملية بيع تمت عن أي خدمة.
4. في حالة شك مقدم الخدمة أن معاملات الطرف الثاني تمثل خطر غير مقبول أو تخالف أي من شروط هذا العقد، يجوز لمقدم الخدمة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب المسؤولية القانونية (بما في ذلك وقف الخدمة المقدمة بفسخ هذا العقد.
5. يوافق الطرف الثاني على أن يقوم مقدم الخدمة بإجراء المقاصة اللازمة بين الفواتير المقدمة منه للتحصيل وأي مبالغ قد ترد عليه او تخصم من البنوك مع إخطار الطرف الثاني بما يفيد ذلك، كما أن المقدم الخدمة الحق في الحجز المؤقت على المبالغ المشكوك فيها من قبل مقدم الخدمة او البنوك مع إخطار الطرف الثاني عن أسباب الحجز لحين التأكد. من سلامة الحركة.
6. يتم عمل استرجاع للعمليات التي تمت عن طريق نفس الآلية المستخدمة من الطرف الثاني وفقا لكل خدمة على حدي على نفس العملية المسحوبة لضمان السداد على ذات البطاقة المستخدمة للشراء.
7. وفي كل الحالات لا يسمح باسترجاع أي معاملات تم تنفيذها على الجهاز بعد مرور تسعين (٩٠) يوما من تاريخ المعاملة إلا فيما يخص قبول الاعتراضات المتعارف عليها دوليا من قبل فيزا و او ماستر كارد و او ميزا و / أو غيرهما من (Chargeback letters).
8. يحق لمقدم الخدمة في حالة ورود مخاطبة من فيزا أو ماستر كارد و او ميزا / أو غيرهما من البنوك بشأن عملية اعتراض (Chargeback letters) في أي وقت و ذلك في قبل أو بعد قيام مقدم الخدمة في إجراء عملية التحويل مستحقات الطرف الثاني بعد خصم مقابل الخدمة ، المقاصة و/او حجز و/او خصم لكي يستوفي مقدم الخدمة المستحقات المالية المستحقة نتيجة عملية (Chargeback letters) وذلك بعد إخطار الطرف الثاني ، و في حالة عدم وجود رصيد كافي عند الطرف الثاني لدى الطرف الأول لعمل مثل هذه المقاصة/أو حجز /أو خصم، يلتزم الطرف الثاني بتسديد كامل قيمة عملية Chargeback letters) خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ مخاطبة مقدم الخدمة إلى الطرف الثاني.

البند الخامس: سرية المعلومات:

يتعهد كل طرف للطرف الآخر بعدم الإفشاء أو الإفصاح لأي شخص أو كيان قانوني أو اعتباري من الغير (عدا موظفي ومحامي الطرفين أو غيرهم من وكلاءه) شريطه التزامهم قانونيا بالتعهدات المنصوص عليها في هذا البند و التي يتم استلامها بموجب بنود هذا العقد، أي من المعلومات السرية المتعلقة بمحتويات المعلومات أو المواد المنصوص عليها في هذا العقد أو ملحقاته، أو أسرار العمل أو المهنة أو الظروف المادية أو غيرها من الشؤون والأمور المتعلقة بالطرف الآخر.

البند السادس: مدة و انتهاء التعاقد:

اتفق الطرفان علي ان مدة هذا العقد هي عام من تاريخ توقيعه و يتم التجديد تلقائيا ما لم يطلب احد الطرفين انها التعاقد قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء العقد و للطرفين الحق في الغاء العقد، علي ان يتم سداد أي مبالغ مستحقة لاي من الطرفين، على ان تكون طريقة الالغاء للعقد بارسال بريد الكتروني على العنوان: support@fawaterk.com

البند السابع: العلامات التجارية:

بعد الانتهاء من توقيع العقد و خلال فترة التعاقد ، على الطرفان وضع العلامة التجارية لاي طرف بشكل واضح علي المواقع التابعة له وكذلك استخدامها في الوسائل الاعلانية و الإعلامية المرئية و المسموعة و الرقمية و ذلك طبقا لسياسات كل طرف فيما لا يتعارض مع مصلحة كل طرف.

البند الثامن: النزاعات و التحاكم:

هذا الاتفاق و بنوده و ما يتضمنه خاضع لقوانين جمهورية مصر العربية و في حال المنازعات و الشكاوى القضائية تختص محاكم القاهرة الكبرى بالنظر في الشكاوى و فض المنازعات.